

Ora puoi facilmente capire perché in così tanti si spaccino per professionisti della pianificazione fiscale. In un modo o nell'altro tutti se ne occupano, il problema è che lo fanno, appunto, «in un modo o nell'altro». Davanti a un controllo fiscale, però, c'è solo e soltanto un modo per sostenere le proprie tesi e uscire indenni dalla visita degli ispettori: si tratta del mindset «fiscalmente inattaccabile», ed è l'unico capace di garantire che le strategie adottate siano sostenibili a lungo termine.

Il mindset «fiscalmente inattaccabile»

Come ho spiegato nel paragrafo precedente, ci sono infiniti modi di fare pianificazione fiscale, alcuni da censurare totalmente, altri da utilizzare con le pinze e altri ancora che risultano essere assolutamente leciti.

Ma che cosa trasforma una strategia lecita in una strategia fiscalmente inattaccabile?

Una strategia di pianificazione fiscale è fiscalmente inattaccabile quando non solo è strutturata in modo tale da resistere a qualsiasi scrutinio o contestazione da parte delle autorità fiscali, ma riesce anche a superare la lente d'ingrandimento del fisco senza lasciare spazio al contenzioso.

Come ci insegna Sun Tzu in *L'arte della guerra*, con ogni probabilità il più antico manuale strategico della storia, il modo migliore per essere certi di vincere una guerra è assicurarsi la vittoria ancora prima di iniziare a combattere. Allo stesso modo, con l'Agenzia delle Entrate o la Guardia

di Finanza bisogna essere in una situazione di forza tale che non trovino neanche un appiglio per aprire un processo tributario.

Questo significa che ogni azione intrapresa deve:

- avere una solida base legale;
- avere una chiara giustificazione economica;
- essere progettata a lungo termine senza dipendere da interpretazioni aggressive o incerte della normativa fiscale;
- essere attuata con la dovuta diligenza e in buona fede;
- essere lontana dalla lente del fisco;
- essere sostenuta da un archivio di perizie, sentenze, documenti giustificativi e una dettagliata relazione illustrativa.

Tutto questo al fine di dissuadere fin dal principio gli ispettori dall'emettere un verbale di accertamento e far sì che noi imprenditori possiamo dormire sonni tranquilli.

Analizziamo uno per uno i punti sopra menzionati.

- *Avere una solida base legale* significa avere un'aderenza rigorosa alle leggi e ai regolamenti vigenti. Vuol dire che ogni decisione e azione fiscale si basa su interpretazioni consolidate della legge, supportate da precedenti giurisprudenziali, pareri di esperti e linee guida ufficiali. Questo approccio mira a garantire che le strategie adottate non solo rispettino la lettera della legge, ma ne seguano anche lo spirito, evitando così l'abuso di lacune legali o l'adozione di tecniche elusive. La solidità legale

è fondamentale per costruire una difesa efficace contro eventuali contestazioni da parte delle autorità fiscali.

- *Avere una chiara giustificazione economica* o, detto in altri termini, una valida ragione economica, è un principio secondo cui ogni scelta che ha un impatto fiscale deve avere una giustificazione economica sostanziale, oltre al mero vantaggio tributario. Questo concetto è cruciale per evitare accuse di elusione fiscale o abuso del diritto. In pratica, significa che le decisioni imprenditoriali, come la strutturazione societaria, la delocalizzazione o le transazioni commerciali, devono essere intraprese per ragioni legittime di business, come l'efficienza operativa o la crescita del mercato, e non solo per ottenere benefici fiscali.
- *Essere progettata a lungo termine senza dipendere da interpretazioni aggressive o incerte della normativa fiscale* significa che si fonda su interpretazioni prudenti e consolidate delle leggi, evitando speculazioni su aree grigie o su nuove interpretazioni legali. In questo modo si predilige la sicurezza giuridica e la continuità operativa, assicurando che le scelte fatte oggi rimangano valide e non contestabili nel tempo. Una tale azione si orienta verso la trasparenza e l'aderenza a principi ben stabiliti, garantendo così una gestione fiscale che resista alle evoluzioni normative e alle verifiche fiscali, preservando l'integrità e la solidità dell'impresa.
- *Essere attuata con la dovuta diligenza e in buona fede* significa che è attenta ai dettagli normativi e adotta la massima onestà nell'applicazione delle leggi. Vuol dire

che agisce con coscienza e integrità, evitando qualsiasi forma di abuso, finzione o manipolazione dello stato dei fatti.

- *Essere lontana dalla lente del fisco* significa che genera le conseguenze di risparmio fiscale attese senza attirare inutili attenzioni da parte delle autorità fiscali, né discrepanze che potrebbero innescare controlli. In molti casi, a uno sguardo superficiale potrebbe addirittura far sembrare che ci sia un aggravio di imposta a carico del contribuente, anziché un vantaggio fiscale.
- *Essere sostenuta da un archivio di perizie, sentenze, documenti giustificativi e una dettagliata relazione illustrativa* significa essere in grado, fin dal principio della verifica ispettiva, di mostrarsi preparati e pronti al confronto, fornendo tutte le risposte che le autorità si aspettano di ottenere senza andare a cercarle lontano. Questo insieme di documenti e questo comportamento denota forza e dimostra la solidità e la legittimità delle scelte fiscali adottate, fornendo una base di prova tangibile in caso di scrutinio da parte delle autorità. Le perizie esplicano le valutazioni tecniche, le sentenze confermano precedenti giurisprudenziali, i documenti attestano le transazioni e la relazione illustrativa spiega le ragioni sottostanti le decisioni, assicurando che ogni passo sia tracciabile, giustificato e allineato con la normativa vigente.

Per ora mi fermo qui. Nei prossimi capitoli vedremo come trasformare una strategia di pianificazione fiscale lecita in una fiscalmente inattaccabile.

L'accertamento di massa

In Italia l'accertamento fiscale è detto accertamento «di massa». La numerosità dei soggetti professionali, cioè dotati di partita Iva, è così elevata che il fisco nel corso di decenni, a partire dalla riforma tributaria dei primi anni Settanta del secolo scorso, ha introdotto via via strumenti di preselezione dei soggetti da verificare tra aziende di piccole dimensioni e professionisti, quindi con un volume di ricavi sotto i 5 milioni di euro circa (i vecchi 10 miliardi di lire).

Nel corso dei decenni questi strumenti hanno cambiato nome (coefficienti, parametri, studi di settore, indici sintetici di affidabilità fiscale) e modalità di calcolo, ma in sostanza si tratta sempre di test che devono produrre un risultato compreso in determinati parametri di confronto generando poi una sorta di graduatoria adottata dal fisco per premiare o verificare le imprese.

Il sistema di accertamento di massa attualmente in uso in Italia si chiama Isa, acronimo di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. Sono entrati in vigore nel 2019, sostituendo i precedenti studi di settore a partire dall'anno fiscale 2018.

Stando a quello che dichiara il fisco, questo cambiamento è stato introdotto per fornire un sistema più accurato e moderno di valutazione della compliance fiscale delle imprese e dei lavoratori autonomi.

Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale sono basati su una serie di indicatori che tengono conto di diversi aspetti economici, finanziari e fiscali dell'attività svolta e funzionano in questo modo:

- *Parametri di misurazione.* Gli Isa si basano su parametri che misurano la coerenza economica e la capacità contributiva del contribuente. Questi parametri sono definiti in base al tipo di attività economica svolta e possono includere fattori come il volume d'affari, i costi sostenuti, i margini di profitto e altri indicatori specifici del settore.
- *Valutazione.* Il sistema valuta il contribuente assegnandogli un punteggio che riflette il grado di affidabilità fiscale. Un punteggio più alto indica una maggiore coerenza tra i dati dichiarati e quelli attesi per il settore di appartenenza, suggerendo una maggiore affidabilità.
- *Confronto settoriale.* I risultati ottenuti dal singolo contribuente vengono confrontati con quelli medi del suo settore di appartenenza. Se i dati sono in linea con quelli del settore, il contribuente è considerato affidabile.
- *Vantaggi.* I contribuenti che ottengono un punteggio elevato possono beneficiare di alcuni vantaggi, come minori probabilità di essere sottoposti a controlli fiscali e, in alcuni casi, l'accesso a procedure semplificate.
- *Obbligatorietà.* L'applicazione degli Isa è obbligatoria per la maggior parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, con alcune eccezioni previste per categorie specifiche.
- *Dichiarazione dei redditi.* Il punteggio Isa viene calcolato annualmente e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Il contribuente può accettare il punteggio calcolato automaticamente o può fornire ulteriori informazioni che potrebbero influenzare la valutazione.
- *Accertamento fiscale.* Sebbene un punteggio Isa alto non

escluda completamente la possibilità di un accertamento fiscale, riduce significativamente il rischio di controlli, poiché indica che il contribuente ha una storia di comportamento fiscale coerente e affidabile.

Gli Isa sono parte di un sistema più ampio di monitoraggio e incentivazione della compliance fiscale volto a premiare i contribuenti più virtuosi e a indirizzare gli interventi dell'amministrazione finanziaria verso i casi di maggiore rischio di evasione fiscale.

La presenza di tutti questi strumenti di controllo e la loro evoluzione cronologica la dicono piuttosto lunga sulle difficoltà del fisco nel controllare le dichiarazioni dei redditi, vista la mole delle posizioni verificabili, ma lascia anche intuire che il suo occhio è sempre vigile e i sistemi automatici creano la lista di preselezione delle verifiche da compiere.

Nella stragrande maggioranza dei casi, queste verifiche si svolgono «a tavolino», infatti il fisco invia una comunicazione all'impresa o al professionista intimandolo a fornire entro un certo termine tutta la documentazione contabile e amministrativa di un determinato periodo presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate. Da lì l'ufficio competente avvierà internamente il suo controllo e inviterà il contribuente a sostenere un contraddittorio, prima di arrivare all'avviso di accertamento vero e proprio.

I funzionari hanno tempi piuttosto stretti per procedere, quindi più le situazioni amministrative sono verosimili e la possibilità di difesa è alta, meno tempo vorranno impiegare

per analizzare fatti amministrativi così ben documentati. Di solito si concentrano sull'inerenza dei costi, l'economicità o antieconomicità di determinati fatti aziendali e, applicando un particolare potere previsto dal decreto che regola gli accertamenti, presumono, senza tenere conto delle scritture contabili, ancorché tenute regolarmente, che ci siano redditi occultati al fisco.

Quest'ultimo aspetto è cruciale. Lo ripeto con altre parole, per maggiore chiarezza: l'Agenzia delle Entrate può «interpretare» le scritture contabili e presumere accadimenti diversi rispetto a quelli documentati dal contribuente per far emergere redditi non dichiarati.

È proprio in questa fase che entrano in gioco due elementi chiave:

- *Il mindset «fiscalmente inattaccabile».* Se l'imprenditore o il professionista oggetto di verifica l'ha adottato, ci saranno altissime probabilità che il contraddittorio endoprocedimentale si concluda senza l'invio del fastidioso avviso di accertamento.
- *La figura del difensore tributario.* È una particolare categoria di avvocati e commercialisti specializzata nel contenzioso tributario e in grado di affiancare l'imprenditore o il professionista malcapitato nel giustificare i propri comportamenti davanti al fisco. In questa fase essere affiancati da un professionista che sappia tenere a bada gli ispettori, spiegando per filo e per segno il comportamento dell'imprenditore, fa tutta la differenza

del mondo, soprattutto se quel comportamento non era figlio di un mindset fiscalmente inattaccabile.

L'occhio esperto del difensore tributario, coinvolto già in questa fase, riesce anche a capire se l'Agenzia delle Entrate si trova in una posizione di forza oppure no. Per esempio, se vengono esposte congetture fantasiose o poco attinenti alla realtà aziendale, o se viene manifestata la disponibilità a chiudere la questione con «una via di mezzo», una mediazione, senza passare dal giudice, si è senz'altro di fronte a un forte segnale di debolezza dell'impianto «accusatorio», e il difensore tributario potrà valutare insieme al cliente quale strada sarà più opportuno percorrere.

Ovviamente, non tutti i contraddittori si chiudono per il verso giusto. Tuttavia, anche in presenza di un avviso di accertamento non è necessario disperare: non è assolutamente detta l'ultima parola, semplicemente si dovrà essere pronti a sostenere le proprie tesi davanti a una commissione tributaria, anche fino al terzo grado di giudizio, se necessario.

Durante la fase giudiziaria il difensore tributario darà sfogo a tutte le sue capacità al fine di minare la tesi del fisco. Infatti, quando l'Agenzia delle Entrate emette un avviso di accertamento, conteggiando anche imposte, sanzioni e interessi da pagare a fronte del maggiore reddito accertato, dovrà essere in grado di fornire la prova di quanto afferma, e questa prova dovrà reggere di fronte alla Corte di Giustizia Tributaria. Se non regge, il giudice annulla l'accertamento, al di là dei numeri in esso contenuti. Ecco perché spesso è

il contraddittorio che viene fatto dopo l'analisi della documentazione a rappresentare il momento chiave per capire se si ha a che fare con una verifica debole oppure forte.

In conclusione, posso dirti che, nonostante la complessità burocratica e la spiacevole sensazione di subire una verifica fiscale, abbiamo in mano una grande opportunità, perché possiamo controllare lo strumento che ci permette di uscire dalle liste di controllo. Attraverso il tuo comportamento puoi influire sulla determinazione del voto Isa, e un voto superiore a 8 riduce drasticamente le probabilità di un controllo. Come si fa per ottenerlo? Evitare ricavi in nero, rispettare un adeguato rapporto costi/ricavi e adottare il mindset fiscalmente inattaccabile.

Le fasi del processo tributario

Fino al 2023, quando si riceveva un avviso di accertamento c'era la possibilità, solo per accertamenti che non superavano i 50.000 euro, di fare reclamo-mediazione. Da oggi invece, in seguito alle ultime riforme, in caso di accertamento oltre alla fase di adesione c'è solo la possibilità di impugnazione presso la Commissione di Giustizia Tributaria di primo grado (presente in ogni provincia) entro sessanta giorni dalla sua notifica.

La pronuncia di primo grado, che può essere favorevole o contraria, è sempre a sua volta impugnabile in appello (dal contribuente o dall'agenzia fiscale)

→

presso la Commissione di Giustizia Tributaria di secondo grado nel capoluogo regionale.

La pronuncia regionale a sua volta è impugnabile presso la Corte di Cassazione in terzo grado. I primi due gradi di giudizio giudicano nel «merito» della pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate, mentre il giudizio della Cassazione è un giudizio di «legittimità» sulla sentenza di secondo grado, cioè valuta se è stata applicata correttamente la norma nel giudizio, con effetti di annullamento, rinvio alla Commissione di secondo grado o decisione vera o propria.

Nei primi due gradi si può essere assistiti, oltre che da avvocati, anche da dottori commercialisti, mentre in Cassazione il patrocinio deve essere sempre effettuato da un avvocato cassazionista.

Le conseguenze della pianificazione fiscale «fai da te»

Nonostante in Italia il fisco possa sembrare così opprimente, le statistiche ci dicono che meno del 5 per cento delle aziende riceve una sua visita ispettiva, e la percentuale si abbassa ulteriormente se la sede legale dell'impresa si trova nelle province di Milano e Roma.

Ma questo non vuol dire che il fisco non controlli l'operato degli imprenditori e/o che i nuovi algoritmi di intelligenza artificiale non gli permetteranno in futuro di portare questa percentuale ben oltre il 5 per cento. E ricorda: gli accertamenti fiscali vanno indietro di cinque

anni, e non puoi neanche immaginare quali strumenti avrà a disposizione il fisco tra cinque anni.

Già oggi, con l'arrivo della fatturazione elettronica, dell'anagrafe tributaria e finanziaria e con lo sviluppo delle nuove tecnologie, l'Agenzia delle Entrate ha sempre più strumenti a disposizione per accertare l'operato delle imprese, intervenendo tempestivamente e smascherando le frodi nei confronti dell'erario.

Nei prossimi anni assisteremo sempre di più a un uso massiccio dell'invito alla compliance da parte del fisco, per questo occorrerà essere sempre più attenti ai cambi normativi e alle opportunità che questo vorrà offrire alle imprese per evitare il contenzioso.

Al momento, però, quello che vedo è che molti imprenditori, o gli stessi consulenti che li consigliano in tal modo, sembrano non rendersi ancora conto dei sistemi di controllo automatico che fanno scattare gli alert del fisco e mettono in lista di preselezione le aziende interessate da determinate tipologie di operazioni.

Vediamo ora quattro pattern che finiscono immediatamente sotto la lente del fisco e che, nella stragrande maggioranza dei casi, in caso di accertamento sono difficilmente difendibili anche quando si è assistiti dai principi del foro nella difesa tributaria, con severe conseguenze dal punto di vista tributario e in alcuni casi anche penale.

Il primo di cui voglio parlarti è quello delle trasferte non giustificate di amministratori e dipendenti per «aggiustare» le buste paga. Molto spesso mi capita di incontrare imprenditori che hanno l'esigenza di aumentare il proprio

compenso (stipendio) o quello dei loro dipendenti cercando di evitare la tagliola del cuneo fiscale.¹ Per farlo, di solito si confrontano con il loro consulente del lavoro che, non essendo specializzato in pianificazione fiscale, ma soprattutto non conoscendo tutte le fasi del contenzioso tributario, suggerisce di inserire in busta paga delle voci «apparentemente» escluse da imposte e contributi, prima fra tutte l'indennità giornaliera di trasferta.

Questa indennità può essere corrisposta al dipendente o all'amministratore per ogni giorno che si reca fuori dal comune dove ha sede l'azienda e può arrivare fino a 46,48 euro al giorno per l'Italia e a 77,46 euro per le trasferte estere. Quello che spesso mi capita di vedere è che il calcolo viene fatto in modo arbitrario, solo per raggiungere il «netto in busta» concordato, senza che le trasferte ci siano realmente state e senza alcun documento giustificativo a supporto delle stesse.

Peccato che questa evidenza balzi subito agli occhi delle autorità fiscali in fase di accertamento, perché risulta chiaramente espressa come «trasferta Italia» nella busta paga, e in assenza di opportuni giustificativi viene immediatamente contestata, ripresa a tassazione e in seguito difficilmente difendibile in fase di contraddittorio. La cosa ancora peggiore è che spesso noto come questo comportamento venga applicato anche a figure che difficilmente possono svolgere

1. Il cuneo fiscale è la differenza tra il costo totale sostenuto dal datore di lavoro per un dipendente e la somma effettivamente percepita dal lavoratore. Indica complessivamente il peso fiscale e contributivo sul lavoro dipendente.

un lavoro itinerante, come un'impiegata amministrativa o un addetto al bancone.

Attenzione: questo non vuol dire che tutte le trasferte sono oggetto di contestazione e ripresa a tassazione da parte del fisco. Le indennità di trasferta, come anche i rimborsi chilometrici, che sono cumulabili alle prime, sono senz'altro un valido strumento di pianificazione fiscale che può aggiungere extracompenzi netti alla busta paga e va adottato con il mindset fiscalmente inattaccabile. Le indennità devono essere quindi «vere», previste da un verbale di approvazione preventiva agli spostamenti e comprovate da un report dettagliato che indichi il luogo e il motivo dello spostamento, altrimenti saranno facilmente contestabili e di conseguenza porteranno al recupero delle differenze contributive Inps e fiscali ai fini Irpef e alle sanzioni amministrative per infedele dichiarazione dei redditi, estendibili anche agli amministratori della società.

Un secondo, classico esempio è senz'altro rappresentato dalle sponsorizzazioni alle associazioni sportive dilettantistiche. Numerosi clienti arrivano da me dicendo apertamente di avere fatto una sponsorizzazione a una squadra di calcio, di basket o di pallavolo solo per avere un costo deducibile da inserire in bilancio (e indirettamente far uscire denaro contante dall'azienda, diciamoci la verità). Non credo sia necessario specificare che si tratta di una pratica illecita. Questa pratica era talmente diffusa in passato che, quando arriva un controllo fiscale, il costo registrato per quella sponsorizzazione viene matematicamente messo sotto la lente del fisco e contestato su più fronti dagli ispettori.

Tant'è vero che chi è in gestione contabile con Soluzione Tasse, ogni volta che riceve una fattura che viene registrata nel mastrino delle sponsorizzazioni riceve una notifica automatica dalla nostra intelligenza artificiale che lo invita a prestare attenzione e a giustificare in maniera opportuna questi costi.

In tutta sincerità, non mi stupirei se nei prossimi anni, attraverso il sistema di fatturazione elettronica, le sponsorizzazioni superiori a determinati importi generassero immediatamente un alert per l'Agenzia delle Entrate, facendo scalare in cima alla lista di preselezione per i controlli le imprese che ricevono quel genere di fatture dal sistema di interscambio.

Devi anche sapere che dopo che il costo per la sponsorizzazione è finito tra gli elementi di contestazione del fisco, in fase di contraddittorio l'Agenzia chiede spiegazioni per verificare l'autenticità dell'operazione, e nonostante l'azienda produca contratti, foto e documentazione a supporto della stessa, l'Agenzia ne mette comunque in discussione l'inerenza e ne contesta l'antieconomicità, sostenendo che quel tipo di costo non abbia generato un effettivo ricavo per l'impresa, o ancora che la sponsorizzazione sia sì avvenuta, ma per importi completamente diversi rispetto a quelli indicati nel contratto di sponsorizzazione.

In casi del genere l'Agenzia delle Entrate emette un verbale di accertamento in cui il costo viene dichiarato indeducibile, l'Iva indetraibile ed è applicato il classico regime sanzionatorio in vigore. Ma c'è di più: dato che si è di fronte a una fattura «oggettivamente» falsa, l'Agenzia

delle Entrate informa anche la Procura della Repubblica, che avvierà un'indagine penale per il reato di falsa fatturazione e dichiarazione fraudolenta.

Le fatture false

Quando si parla di falsa fatturazione, il reato può manifestarsi in due forme distinte: operazioni oggettivamente inesistenti e operazioni soggettivamente inesistenti.

Nel caso delle operazioni oggettivamente inesistenti si fa riferimento a fatture che rappresentano transazioni completamente fittizie, dove non c'è stata alcuna effettiva prestazione di beni o servizi. Queste operazioni sono puramente immaginarie e non hanno alcun riscontro nella realtà.

D'altra parte, le operazioni soggettivamente inesistenti sono quelle in cui le prestazioni o le forniture di beni o servizi sono reali ma vengono documentate in modo falso per nascondere la vera natura o il reale beneficiario dell'operazione. In questo caso l'inesistenza è «soggettiva» perché riguarda l'intento di mascherare la realtà economica dell'operazione per scopi illeciti, come l'evasione fiscale o il riciclaggio di denaro.

Continuando con gli esempi, cito anche la tradizionale contabilizzazione in bilancio di fatture da ricevere. Devi sapere che durante il controllo fiscale anche questa è una voce immediatamente attenzionata dal fisco qualora

costituisca valori rilevanti rispetto al volume di fatturato dell'impresa. Nello specifico, voglio parlarti della pseudo-strategia individuata dal consulente di un imprenditore che ho conosciuto di recente, volta a ridurre la base imponibile ai fini Ires e Irap della sua Srl a socio unico, e Inps di quest'ultimo quale socio lavoratore. Questa pseudostrategia consisteva nell'aggiungere in contabilità un significativo valore di «fatture da ricevere», incrementando quindi i costi di competenza dell'esercizio e riducendo la base imponibile su cui calcolare le imposte.

Per la famosa legge di Murphy – «Se qualcosa può andare storto, lo farà» –, e a distanza di due anni, l'imprenditore ha subito un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito all'anno in cui aveva adottato tale «soluzione». Poiché la scrittura contabile era stata artificiosamente inserita in bilancio, in fase di contraddittorio l'imprenditore non è stato in grado di giustificare il mastrino «fatture da ricevere» presente nella sua contabilità, né di produrre fatture, fatture pro-forma o altri documenti idonei a dimostrare il requisito di inerenza con la sua attività d'impresa. Nonostante l'anno successivo a quello in questione fosse anche riuscito a ricevere una fattura da parte di un libero professionista, il fisco gli ha contestato che la descrizione della fattura fosse una generica «consulenza aziendale» e pertanto che tale documento non fosse idoneo a documentare analiticamente il costo sostenuto, e quindi che rappresentasse una prestazione artificiosamente costituita al solo fine di creare un costo per l'impresa. Questo ha comportato un recupero a tassazione del costo ritenuto indeducibile, un recupero

dell'Iva ritenuta indetraibile e una sanzione amministrativa del 90 per cento della maggiore imposta dovuta (gli è anche andata bene, perché poteva essere fino al 180 per cento).

In breve, ipotizzando una fattura di consulenza aziendale di 30.000 euro più Iva, l'imposta evasa sarebbe stata del 24 per cento ai fini Ires (pari a 7.200 euro), del 4 per cento circa ai fini Irap (pari a 1.200 euro) e del 22 per cento ai fini Iva (pari a 6.600 euro), pertanto il verbale di accertamento avrebbe riportato un totale da pagare, considerata la sanzione, di 28.500 euro!

Anche se ci sarebbero molti altri esempi, voglio concludere questa carrellata con qualcosa di leggermente più evoluto, ma comunque illecito: l'utilizzo di crediti d'imposta per formazione 4.0 mai ricevuta. Ti parlo di Sabrina, un'imprenditrice nel settore della ristorazione che si è rivolta al team di Soluzione Tasse dopo una spiacevole esperienza con i suoi vecchi consulenti.

Due anni fa, all'inizio di gennaio, Sabrina si recava dal suo consulente e questi gli prospettava l'opportunità, nonostante l'esercizio fosse già concluso, di ottenere un credito d'imposta sull'anno precedente, rendicontando il costo del personale impiegato nell'attività, per ottenere un credito d'imposta connesso con la cosiddetta «formazione 4.0». In sostanza, Sabrina avrebbe potuto dichiarare fittiziamente che durante l'anno precedente i suoi dipendenti avevano partecipato ad alcuni corsi di formazione in materie 4.0, e lo Stato le avrebbe rimborsato parte del costo del personale sotto forma di crediti d'imposta da utilizzare in compensazione dei modelli di pagamento F24 dell'anno in corso

(successivo a quello di rendicontazione). In particolare, i consulenti le suggerivano di inserire nel prospetto di rendicontazione del progetto i costi del personale (comprensivi di contributi Inps, ratei maturati di Tfr, ferie e altri oneri), compresi i costi sostenuti per dipendenti a chiamata, oltre che una fattura da parte di una società di formazione e del compenso da pagare al revisore. Insomma, un progetto costruito ad hoc solo ed esclusivamente per usufruire di un credito d'imposta.

Tutto molto interessante, pensava Sabrina, che accettò di procedere con la rendicontazione che le avevano prospettato. Peccato però che oltre a essere stato tutto costruito sul nulla, in fase di execution i consulenti dimenticarono di indicare nel quadro RU del modello Unico il credito d'imposta spettante, e la contestuale compensazione di F24 per un importo superiore a 50.000 euro fece attivare immediatamente gli alert dei controlli automatizzati della Guardia di Finanza, segnalando la questione agli ispettori del fisco.

Dalle indagini emerse che nei giorni di formazione rendicontati i lavoratori a chiamata non erano in forza, che sulla carta i dipendenti avevano studiato materie di cui nei fatti non avevano minimamente contezza e infine che la documentazione fornita a supporto della domanda era estremamente carente. Per tali motivazioni il credito d'imposta è stato classificato dal fisco come «inesistente», e poiché nell'anno è stato compensato per un importo superiore a 50.000 euro, in base al comma 1 dell'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000 la signora Sabrina è stata perseguita anche

ai fini penali. Infatti la norma prevede, oltre al pagamento di imposte, sanzioni e interessi, anche la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi i tributi dovuti, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro. Sabrina, essendo incensurata, non finirà di certo in carcere, però non vorrei trovarmi nei suoi panni e affrontare un processo penale tributario.

In conclusione direi, sulla scia di una famosa pubblicità di fine anni Ottanta: «Pianificazione fiscale fai da te? No Soluzione Tasse? Ahi ahi ahi!»

Ora che hai esplorato cosa significa essere fiscalmente inattaccabile, è il momento di mettere in pratica queste conoscenze: su **www.fiscalmenteinattaccabile.it** troverai tutto ciò di cui hai bisogno per richiedere lo sviluppo di strategie personalizzate e aggiornamenti sull'evolversi delle normative.

La pianificazione fiscale «attaccabile» e/o «indifendibile»

Che cos'è la pianificazione fiscale «attaccabile» e/o «indifendibile»

Nel capitolo precedente ho illustrato alcuni metodi tradizionali di pianificazione fiscale «fai da te», ampiamente noti e quindi soggetti a immediata verifica da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate. In questo capitolo esploreremo casi più sofisticati e meno evidenti, in cui imprenditori e imprenditrici hanno cercato di implementare una pianificazione fiscale più ponderata utilizzando strumenti avanzati che, tuttavia, hanno fallito nel loro intento, incappando nelle stesse conseguenze discusse in precedenza o non raggiungendo gli obiettivi di protezione patrimoniale prefissati.

Analizzeremo sia situazioni «fai da te», in cui strumenti legittimi sono stati usati in modo errato, sia casi (ben più gravi e, ahimè, assai frequenti) in cui consulenti qualificati, talvolta di prestigiosi studi, non hanno adottato un ap-

proccio fiscalmente solido, mettendo a rischio la posizione fiscale dei loro clienti.

Questi errori si verificano principalmente durante operazioni straordinarie, che alterano significativamente la struttura o la composizione di una società, influenzando aspetti come la forma giuridica, la struttura patrimoniale o la composizione di una società. Esse vanno oltre la gestione ordinaria, in cui invece ricadono strumenti di pianificazione fiscale quali royalties, prestazioni accessorie, indennità eccetera, e possono avere un impatto rilevante sulle relazioni tra i soci.

Tra le principali operazioni straordinarie troviamo:

- *Fusione.* Unione di due o più società in un'unica entità. I patrimoni delle società coinvolte si fondono e i soci delle società originarie ricevono azioni o quote della nuova società.
- *Scissione.* Una società (società scissa) trasferisce parte del suo patrimonio a una o più società esistenti o di nuova costituzione (società beneficiarie). Può essere proporzionale o non proporzionale.
- *Cessione di azienda.* Trasferimento di un'intera azienda o di un suo ramo da un soggetto a un altro. Comprende il trasferimento di attivi, passivi e contratti.
- *Trasformazione.* Cambiamento della forma giuridica della società (per esempio, da Snc a Srl o da Srl a Spa o viceversa), senza creare una nuova entità giuridica.
- *Conferimento.* Le quote di una società o un bene in natura vengono conferiti all'interno di una società per la

sottoscrizione di una parte o di tutto il capitale sociale. Il conferente ottiene in cambio le quote del capitale sociale della società conferitaria.

- *Incorporazione.* Una o più società vengono assorbite da un'altra società, che ne incorpora il patrimonio. Le società incorporate cessano di esistere come entità separate.
- *Liquidazione.* Processo di chiusura di una società, con vendita dei beni, pagamento dei debiti e distribuzione dell'eventuale residuo agli azionisti.

Tutte queste operazioni, e altre che completano l'elenco, richiedono procedure specifiche, approvazioni da parte degli organi societari e, in molti casi, l'intervento di autorità di controllo. Sono spesso utilizzate per ristrutturare, espandere o razionalizzare le attività aziendali e sovente fanno parte delle strategie di pianificazione fiscale e protezione patrimoniale individuate dal pool di Soluzione Tasse.

Sono operazioni spesso complesse, che nascondono diverse insidie, soprattutto legate all'emersione di materia imponibile,¹ e che la stragrande maggioranza dei consulenti

1. L'espressione «emersione di materia imponibile» in ambito fiscale descrive il processo mediante il quale si portano alla luce redditi o beni non precedentemente dichiarati per garantire equità nel sistema fiscale. Esso si distingue in quattro casi:

- a. *Identificazione di redditi o beni non dichiarati.* Durante i controlli fiscali, le autorità possono scoprire redditi o beni non dichiarati dai contribuenti, che devono essere poi inclusi nella base imponibile.
- b. *Voluntary disclosure.* I contribuenti possono volontariamente dichiarare beni o redditi non precedentemente dichiarati, spesso per evitare o ridurre sanzioni, in un processo di autoregolamentazione.

fiscali non ha dimestichezza nel gestirle, come vedremo in questo capitolo.

Quando parlo di materia imponible mi riferisco principalmente al capital gain, un'imposta che colpisce gli incrementi patrimoniali. Infatti, in base all'art. 67 del Tuir, allo Stato spetta il 26 per cento di imposta ogniqualvolta un soggetto che detiene una quota o una partecipazione in una società la sposta o la cede a terzi o ad altra società anche a esso stesso risalente. Se le operazioni straordinarie di cui abbiamo parlato in precedenza non sono impostate correttamente, si viene a determinare una plusvalenza tassabile generata dalla differenza tra il prezzo di scambio e il valore originario della quota, definito anche «costo fiscalmente riconosciuto».

La ricostruzione di tale costo storico, tuttavia, richiede dati e informazioni talvolta non facilmente reperibili. Non parlo ovviamente delle società di capitali, che hanno l'obbligo di tenere le scritture contabili e redigere il bilancio d'esercizio, e dove tali informazioni sono a portata di click;

c. *Cambiamenti nella legislazione fiscale.* Nuove leggi possono rendere imponibili certi redditi o beni che prima non lo erano, richiedendo ai contribuenti di aggiornare le loro dichiarazioni.

d. *Regolarizzazione e sanzioni.* Se vengono scoperti redditi o beni non dichiarati, il contribuente può essere soggetto a sanzioni, ma esistono procedure per regolarizzare la situazione che possono comportare riduzioni di queste penalità.

In sintesi, l'emersione di materia imponible è cruciale per assicurare che tutti i contribuenti paghino in modo equo, contribuendo alla sostenibilità del sistema fiscale.

mi riferisco invece alle partecipazioni possedute da coloro che non sono obbligati alle scritture contabili, come persone fisiche non imprenditori, società semplici o soggetti non residenti senza una stabile organizzazione italiana. Pensa per esempio ai conferimenti di partecipazioni «a realizzo controllato» eseguiti da persone fisiche nell'ambito dei quali la plusvalenza è determinata come differenza tra l'incremento di patrimonio netto contabile della società dove il socio avrà la quota (la cosiddetta «società conferitaria») e il costo fiscalmente riconosciuto della quota del socio conferente, posseduta nella società da cui trasferisce la quota.

Lo so, sembra uno scioglilingua. In questi casi le insidie in cui si possono insinuare i controlli fiscali sono decisamente tante, e solo potendo contare su dati fiscalmente inattaccabili, che permettono di calcolare fedelmente tale valore fiscale, e su una perizia superapprofondita si può superare indenni una futura verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Strategie errate per una pianificazione fiscale attaccabile e/o indifendibile

Mentre scrivo queste righe l'ufficio di Soluzione Tasse che si occupa di proprietà intellettuale sta registrando il suo milleduecentosessantaquattresimo marchio. In tutta sincerità, nonostante Soluzione Tasse esista solo dal 2016, dubito fortemente, senza timore di smentita, che in Italia

ci sia uno studio che abbia mai registrato un così alto numero di marchi.

Quando si parla di pianificazione fiscale, questo strumento è decisamente molto potente, e sono pochi i casi in cui non viene utilizzato nella strategia elaborata in seguito al check-up fiscale di Soluzione Tasse. Ma ovviamente, come tutte le soluzioni che abbiamo studiato e che adottiamo, non possiamo dire di essere gli unici a farne uso, al massimo possiamo dire di essere tra i suoi più grandi fruitori in termini numerici, e certamente i maggiori divulgatori dei vantaggi che può offrire.

Proprio in tema di marchio, voglio raccontarti l'esperienza di Luigi, Vittoria e Danilo. Questi tre soci hanno due società Srl, entrambe intestate al 33,3 per cento a ciascuno di loro: la Alfa Srl, che realizza attrezzature industriali, e la Beta Srl, che si occupa di una singola parte del ciclo produttivo delle suddette attrezzature e di fatto ha come unico cliente la Alfa Srl.

I tre soci, dopo avere seguito alcuni webinar di Soluzione Tasse in merito alla registrazione del marchio e all'utilizzo delle royalties come strumento di pianificazione fiscale, hanno deciso di adottare questa strategia e hanno chiesto delle quotazioni ad alcuni studi legali e commerciali per registrare il loro brand.

Dopo una breve ricerca di mercato, probabilmente per risparmiare qualche centinaio di euro, alla fine hanno deciso di procedere in autonomia avvalendosi, per il mero supporto alla compilazione, del solito consulente che li seguiva nella gestione ordinaria.

Come spieghiamo durante i webinar, per adottare il marchio come strumento di pianificazione fiscale, questo deve essere registrato da un soggetto diverso rispetto all'azienda che lo utilizza, e deve essere poi concesso in licenza tramite un contratto di sfruttamento economico. L'azienda che intenderà utilizzarlo dovrà quindi pagare ai titolari del marchio delle royalties adeguate al suo valore.

In apparenza può sembrare una strategia piuttosto semplice, ma nasconde numerose insidie, soprattutto se il brand è già in uso prima della registrazione, se il contratto di licenza non tiene in considerazione alcuni dettagli e se le royalties non sono commisurate a una perizia di stima.

Luigi, Vittoria e Danilo, scegliendo la strada del «fai da te», hanno quindi registrato il marchio a loro nome e lo hanno concesso in utilizzo, a fronte di un contratto di licenza, ad Alfa e Beta Srl, definendo un corrispettivo proporzionale al fatturato delle aziende.

Anche questo comportamento potrebbe sembrare lecito, infatti non ci sarebbe molto da obiettare qualora il marchio fosse stato concesso in licenza solo ad Alfa Srl, che in effetti adottava quel segno distintivo per accrescere la sua visibilità sul mercato e di conseguenza il suo fatturato e i suoi margini. Peccato però che i tre soci non abbiano tenuto in considerazione il fatto che la Beta Srl fatturava unicamente alla Alfa Srl, e concedendo il marchio anche alla società subappaltatrice hanno di fatto duplicato le royalties incassate.

Davanti a un controllo fiscale sarebbe stato decisamente impossibile giustificare il vantaggio commerciale determinato per Beta Srl dall'utilizzo del marchio, di conseguenza

l'Agenzia delle Entrate avrebbe considerato antieconomica la scelta di farlo, e avrebbe avuto vita facilissima nel contestare le royalties pagate dalla Srl e riprendere tutti quei costi a tassazione.

Per fortuna, le «martellanti» attività di retargeting di Soluzione Tasse hanno sortito i loro effetti e, prima che arrivasse una verifica fiscale, Luigi, Vittoria e Danilo si sono ritrovati a parlare con uno strategic advisor di Soluzione Tasse, il quale ha capito al volo l'errore e ha permesso ai tre imprenditori di ricevere un check-up fiscale da parte dei nostri professionisti.

Cinquanta aziende al mese

Il check-up fiscale, che nel ciclo di Deming del processo di pianificazione fiscale è il primo passo, in Soluzione Tasse è permesso solo a cinquanta aziende al mese. Ogni mese ci sono infatti oltre millecinquecento tra imprenditori, imprenditrici e professionisti che ci richiedono una consulenza, ma solo cinquanta possono parlare con i professionisti del pool.²

Tutte le attività di divulgazione che mettiamo in campo, webinar, newsletter, libri, e-book, partnership,

2. Come ho già avuto modo di spiegare nel libro *Soluzione tasse*, le grandi aziende non hanno un singolo consulente che studia le loro strategie di pianificazione fiscale, ma si avvalgono di una squadra di esperti che lavora per scovare ogni singolo stratagemma previsto dalle normative per abbattere legalmente il carico fiscale. In Soluzione Tasse abbiamo replicato quel modello e lo abbiamo reso accessibile anche per le PMI.

eventi eccetera, generano una quantità enorme di richieste. Queste vengono filtrate prima da un sistema automatico, successivamente da un reparto di telemarketing e infine da un team di strategic advisor, formati dai professionisti del pool, che hanno come unico obiettivo quello di verificare se l'azienda e l'imprenditore in oggetto presentano le caratteristiche adatte per beneficiare delle nostre strategie di pianificazione fiscale. Solo se ci sono i presupposti, l'azienda potrà acquistare il check-up fiscale o il tutoring e di conseguenza parlare con i professionisti del nostro team.

Perché solo cinquanta? Perché quando un'azienda si rivolge a Soluzione Tasse non riceve la consulenza da un singolo professionista, bensì da un pool composto da trentacinque tra commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, i quali elaborano una pianificazione fiscale personalizzata sfruttando ogni singola opportunità prevista dal codice, e assicurandosi, attraverso stress test, che tali soluzioni non siano solo lecite o legali, ma anche fiscalmente inattaccabili. E dopo averle pianificate preparano anche ogni singolo documento necessario per sostenere una verifica fiscale, donando totale serenità al loro assistito.

Adesso voglio parlarti di Giampiero, un imprenditore con una storia ventennale nel settore della tipografia. Ho avuto modo di conoscerlo perché stava portando avanti un'operazione straordinaria di scissione aziendale e voleva un secondo parere da parte del pool di Soluzione Tasse.

Quando è arrivato al nostro check-up fiscale il progetto di scissione era già avviato. Insieme ai suoi consulenti aveva scelto di procedere con una scissione parziale proporzionale della società Verde Srl a favore di due beneficiarie, Rosso Srl e Giallo Srl. Nella società Verde Srl, oltre all'avviamento ventennale dell'attività, erano presenti macchinari nuovi, rimanenze di magazzino, debiti con alcuni istituti di credito, crediti commerciali e crediti fiscali, a dire di Giampiero «un patrimonio rilevante». Almeno in teoria, aggiungo io... Perché alla luce dell'analisi del nostro pool, le poste iscritte nello stato patrimoniale non sembravano affatto condurre a un risultato attivo, e di conseguenza la strada che Giampiero aveva deciso di percorrere avrebbe potuto metterlo seriamente in difficoltà.

Ma prima ancora di approfondire lo scenario della scissione e le conseguenze a cui Giampiero sarebbe andato incontro, voglio spiegarti come è giunto a questa situazione e in seguito a quali riflessioni.

Tre anni prima di arrivare da Soluzione Tasse, Giampiero aveva fatto ingenti investimenti per avviare una nuova linea produttiva, e devo dire che aveva anche redatto un ottimo piano industriale per quell'iniziativa, dimostrando la sua buona preparazione imprenditoriale. Aveva però sottovalutato i rischi del mercato e i campi normativi che gli avrebbero impedito di realizzare tutte le sue stime iniziali.

Infatti, Giampiero era convinto di ricevere un contributo a fondo perduto pari al 40 per cento dell'investimento iniziale, e un credito d'imposta pari al 60 per cento, coprendo quindi di fatto l'intera operazione con fondi pubblici.

Inoltre, stimava ricavi in crescita per i successivi cinque anni e un introito significativo derivante da un'importante commessa ministeriale.

All'inizio le cose sembravano andare alla grande, finché a un certo punto gli ordini avevano cominciato a scendere drasticamente e la concorrenza a crescere, tanto che in pochi mesi la nuova linea produttiva era praticamente spenta. A questo si era aggiunto un riesame del bando di finanziamento e un diniego di una parte del contributo a fondo perduto, che inizialmente sembrava fosse stato concesso, spingendo così Giampiero sull'orlo dell'insolvenza.

Era stato a questo punto che, pressato da banche e fornitori, Giampiero si era rivolto a un suo amico consulente legale che gli aveva suggerito la strada della scissione, grazie alla quale avrebbe trasferito tutto ciò che c'era di buono nella sua azienda storica in una «good company» e lasciato tutti i problemi, debiti e contenziosi in una «bad company» destinata alla cessione e/o alla messa in liquidazione.

Praticamente, quando è arrivato da Soluzione Tasse era a un passo dal reato di bancarotta fraudolenta. Infatti, nelle operazioni di scissione societaria la tutela dei creditori è considerata «uno dei punti cruciali». Tale tutela va garantita non solo nella fase della pubblicità del progetto, ma anche e soprattutto nell'iter successivo, che si chiude con il perfezionamento attraverso l'atto di scissione che assegna efficacia all'operazione.

Il legislatore mira, giustamente, a evitare che l'operazione venga posta in essere per sottrarre beni alla garanzia dei creditori; questa sarebbe una finalità illecita, con riflessi

di natura penale. La giurisprudenza ha avuto modo di esprimersi più volte, affermando che la scissione di una società che successivamente sia dichiarata fallita, integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione. Il reato si configurerebbe attraverso il trasferimento di beni, tenendo conto della situazione debitoria dell'impresa al momento della scissione, volto a depauperare il patrimonio aziendale in pregiudizio dei creditori.

Il pool di Soluzione Tasse ha messo chiaramente in evidenza a Giampiero che l'operazione che stava per fare avrebbe violato apertamente le norme civilistiche poste a tutela delle richieste dei creditori. Infatti la giurisprudenza afferma che «un pregiudizio per i creditori sarebbe comunque riconoscibile nella necessità di individuare tali attività presso le altre società partecipanti all'operazione».

Ma cosa avrebbe dovuto fare invece Giampiero? Avrebbe dovuto valutare la composizione negoziata della crisi di impresa, un percorso riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore ha voluto agevolare il risanamento di quelle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio economico-finanziario e/o patrimoniale, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato, anche mediante operazioni straordinarie sull'azienda o sui suoi rami, per esempio tramite l'affitto di un ramo d'azienda, che permette di «staccare» una parte dell'attività, darla in gestione a un terzo e incassare un canone periodico. Questo strumento, se ben adoperato, consente il risanamento dell'attività, senza ricorrere all'autorità giudiziaria, e quindi prevenendo l'adozione delle procedure fallimentari.

Le holding «invertite»

Nel paragrafo precedente ho detto che in pochi anni Soluzione Tasse si è occupata di registrare più di milleduecentocinquanta marchi, e allo stesso modo posso affermare che dal 2016 a oggi, tramite la consulenza dei suoi tax advisor, ha contribuito alla costituzione di oltre duemila holding.

Anche qui, senza timore di smentita, penso di poter dire che non esiste nessuno studio legale e commerciale in Italia che abbia raggiunto un numero simile durante la sua carriera. Anche se prendiamo i più grandi studi italiani, i più blasonati, difficilmente supereranno numeri nell'ordine delle centinaia, figuriamoci delle migliaia come nel caso di Soluzione Tasse.

Questo vuol dire che in Italia i tax advisor del team di Soluzione Tasse sono i migliori a farlo? Sicuramente no. Ma se tu dovessi decidere da quale cardiocirurgo farti operare al cuore, sceglieresti un medico fresco di laurea oppure il primario con il maggior numero di interventi a cuore aperto presente in Italia?

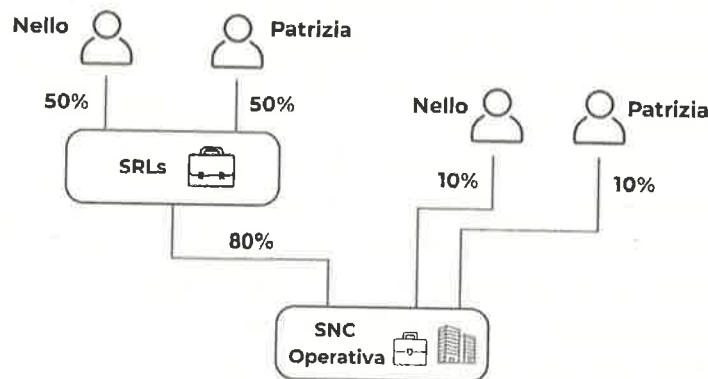
Anche se la risposta sembra ovvia, purtroppo molto spesso accade il contrario, e durante il check-up il nostro team di professionisti si trova a dover subentrare per «salvare il paziente operando a cuore aperto» dopo numerosi interventi mal riusciti, come nel caso di Nello e Patrizia, che si sono ritrovati in una tipica situazione che abbiamo ribattezzato della «holding zoppa».

I due imprenditori in questione, marito e moglie, sono soci di una Snc che da oltre quarant'anni esercita l'attività

di meccatronica. Si sono rivolti a Soluzione Tasse perché volevano verificare la recente riorganizzazione societaria gestita dal loro consulente e perché, prossimi alla pensione, volevano capire come gestire al meglio il passaggio generazionale in favore del figlio, ormai pronto a prendere le redini dell'impresa dopo vent'anni da dipendente nell'azienda di famiglia.

Arrivati al check-up fiscale, i professionisti del pool si sono subito resi conto che durante la riorganizzazione societaria qualcosa era stato trascurato rispetto alle intenzioni dei due imprenditori: era infatti presente una holding neocostituita sotto forma di Srls, e già questo rappresentava una scelta singolare.

Inoltre, nonostante la riorganizzazione, l'immobile strumentale era rimasto nella Snc, unitamente all'attività d'impresa, come illustrato nella figura.



L'azienda di Nello e Patrizia, con una storia così lunga e in un settore così di nicchia, era estremamente patrimo-

nializzata e con un avviamento molto consolidato, ma la forma giuridica di persone tradiva il fatto che per tanti anni non era stata prestata particolare attenzione al «vestito» con cui l'azienda si presentava, e che erano anche stati compiuti grossolani errori strategici, probabilmente anche da parte dei consulenti che li avevano seguiti, in merito alla gestione della ricchezza prodotta. Infatti negli anni, grazie alla liquidità accumulata in azienda (grave errore, visto che su quegli utili erano già state pagate imposte sul reddito in capo ai soci), questa aveva acquistato l'immobile strumentale in cui veniva esercitata l'attività (errore doppiamente grave, visto che il patrimonio aziendale è soggetto a rischio imprenditoriale e segue le sorti dell'impresa).

Ma Patrizia e Nello, nonostante le loro buone intenzioni, come sono arrivati alla configurazione attuale?

Patrizia era un'assidua spettatrice dei webinar di Soluzione Tasse, e più di un anno prima di arrivare al check-up era rimasta particolarmente entusiasta del tema trattato in uno di questi, ovvero la pianificazione fiscale e la protezione patrimoniale delle società di persone, nello specifico delle Snc come la sua. Durante il webinar veniva spiegata una particolare soluzione che, se adottata quando si è prossimi alla chiusura dell'esercizio, consente di azzerare gli acconti di imposta dell'anno in corso e rinviare di dodici mesi la tassazione. Per mettere in atto questa strategia è necessario provvedere al cambio della compagine sociale della Snc, inserendo una holding Srl come socia della Snc.

In quel webinar, per ovvie ragioni di sintesi, venivano spiegati i passaggi principali dell'operazione, demandan-

do poi a una consulenza specifica con un professionista preparato in materia di holding l'analisi di tutti gli aspetti pratici e normativi per verificare la fattibilità e la messa in pratica del caso specifico. Proprio per questo Patrizia, dopo il webinar, si era recata dal consulente che la seguiva e gli aveva spiegato la strategia che aveva appreso durante l'evento di Soluzione Tasse. In quella stessa sede, però, Patrizia aveva fatto presente al consulente anche le sue intenzioni di passaggio generazionale e tutela patrimoniale, ma probabilmente questi aspetti sono finiti in secondo piano rispetto al risparmio degli acconti che si poteva conseguire.

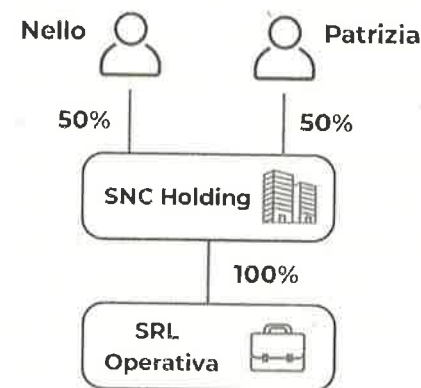
Il consulente, purtroppo poco avvezzo a questo genere di soluzioni, partendo dalle informazioni raccolte dalla cliente aveva messo in atto quanto da lei segnalato senza troppi approfondimenti: nel giro di poche settimane era stata costituita una nuova Srls, e di lì a poco quest'ultima era subentrata nel capitale sociale della Snc all'80 per cento in parziale sostituzione dei precedenti soci persone fisiche.

Tutto sembrava fatto in modo corretto, tant'è vero che la dilazione nel pagamento degli acconti d'imposta era stato conseguito. Mancava però un dettaglio non trascurabile: l'immobile strumentale era rimasto nella Snc insieme al rischio d'impresa. La società holding era zoppa perché aveva consentito la riduzione del carico fiscale e la dilazione di pagamento auspicata, ma non era stata configurata come cassaforte di famiglia, lasciando l'immobile soggetto a rischio imprenditoriale.

In buona sostanza, lo schema era stato invertito. Infatti, quello che Patrizia voleva maggiormente non era dilazionare

il pagamento degli acconti, che comunque prima o dopo avrebbe dovuto pagare, ma la tutela del patrimonio, che invece non era stata minimamente perseguita. Nel caso specifico, quello che si sarebbe dovuto fare era creare una Srl figlia della Snc e conferire in essa tutta l'azienda operativa senza l'immobile, mantenendo la titolarità dello stesso proprio in capo alla Snc, privando quest'ultima di tutti i rischi d'impresa e facendola diventare una vera e propria cassaforte di famiglia.

Successivamente, la Snc avrebbe potuto essere trasformata in Srl per gestire in modo fiscalmente più adeguato la distribuzione di eventuali utili dalla società operativa e il trasferimento delle quote al figlio per dare seguito al passaggio generazionale.



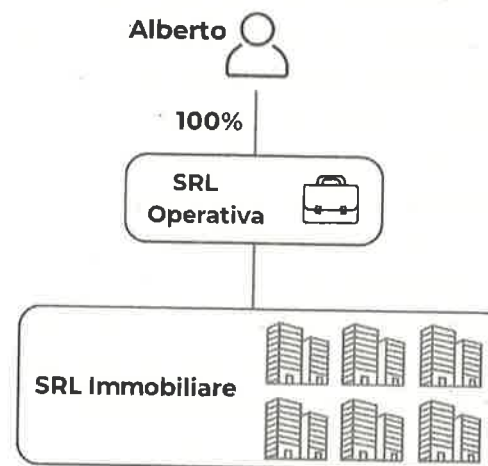
Un'altra storia che ti voglio raccontare è quella della «holding invertita» di Alberto, un imprenditore nel settore delle ristrutturazioni immobiliari arrivato al check-up di Soluzione Tasse con un'azienda in fortissima espansione,

fatturati che crescevano del 200 per cento rispetto all'anno precedente e utili alle stelle senza la minima traccia di pianificazione fiscale e solo un tentativo maldestro di protezione patrimoniale.

Alberto aveva un'azienda edile che si occupava di ristrutturazione per conto di terzi, ma da un paio d'anni aveva anche iniziato ad acquistare immobili da ristrutturare e rivendere o da mettere a reddito. Nello specifico, aveva costituito una Srl d'investimento detenuta al 100 per cento dalla sua Srl operativa (quella che faceva le ristrutturazioni per conto terzi, per intenderci). La Srl d'investimento riceveva, sotto forma di finanziamento socio, la maggior parte degli utili prodotti dalla Srl operativa, e con queste disponibilità faceva investimenti immobiliari.

Alberto, estremamente capace nel suo business, senza neanche accorgersene aveva attivato un importante volano di patrimonializzazione della società operativa, appoggiando gli sforzi di una vita di fatica sulle fondamenta precarie di un settore ad altissimo rischio imprenditoriale. Immagina infatti cosa sarebbe successo all'azienda e agli investimenti di Alberto se per qualche ragione un lavoratore della sua impresa fosse caduto da un ponteggio, o se fosse venuta meno la possibilità di monetizzare i crediti d'imposta che riceveva come parte del corrispettivo per i lavori a terzi. In caso di insolvenza le quote della Srl d'investimento, e con queste gli immobili in cui aveva investito gli utili, sarebbero stati facilmente preda dei suoi creditori, e se fosse finito in fallimento tutte le fatiche di una vita sarebbero svanite in un attimo.

Per proteggere il suo patrimonio immobiliare, Alberto avrebbe dovuto costituire la holding d'investimento «sopra» la sua Srl operativa, non «sotto»,³ come invece aveva fatto.



Molto spesso, però, capita di vedere situazioni di questo tipo probabilmente perché la maggior parte dei consulenti fiscali non sa adottare correttamente l'istituto del conferimento. E nello specifico quello «a realizzo controllato», una particolare forma di operazione straordinaria che permette a un soggetto di conferire la partecipazione societaria detenuta in una nuova società costituenda senza far emergere plusvalenze.

3. Con il termine «sopra» e «sotto» si intendono rispettivamente la società controllante e la società controllata: in una rappresentazione grafica, la società controllante che detiene le quote della società controllata sta quindi sopra quest'ultima.

Mi spiego meglio. Quando si è in presenza di un'azienda molto avviata, con un patrimonio o delle riserve al suo interno, come nel caso di Alberto, si è in presenza di un elevato valore di avviamento, e la Srl non può essere ceduta al valore nominale del suo capitale perché l'operazione finirebbe subito sotto la lente del fisco.

Per intenderci: molte Srl partono con 10.000 euro di capitale sociale, e dopo dieci anni quel capitale è ancora lo stesso, sebbene abbiano sviluppato fatturati milionari, assunto decine di addetti e acquisito centinaia di clienti. È chiaro, di conseguenza, che il valore delle quote di quell'azienda non può più essere di 10.000 euro. Se tali quote venissero vendute a tale valore, il fisco si chiederebbe come mai e verrebbe a cercare potenziali proventi occulti dovuti a quella cessione.

Allo stesso tempo, se le quote della Srl fossero vendute al reale valore di mercato, valorizzando quindi il patrimonio e l'avviamento, i soci che l'hanno costituita si ritroverebbero a pagare decine, centinaia di migliaia o a volte milioni di euro di imposte sulla plusvalenza generata dalla vendita delle quote.

Come si esce da tutto questo? Proprio grazie al conferimento a realizzo controllato, che permette di trasferire la partecipazione individuando il costo fiscale storico e azzerando quindi le plusvalenze.

Rimanendo in tema di investimenti immobiliari, uno strumento particolarmente efficace presente nel nostro ordinamento è la Società semplice (Ss), da non confondere con la Società in accomandita semplice (Sas). Questa

specificata forma societaria non può essere utilizzata a fini commerciali, infatti può svolgere solo attività agricola o di holding immobiliare/partecipazione. È divenuta famosa per il suo utilizzo da parte della famiglia Agnelli, ma ne ripareremo nel capitolo 5.

Nelle strategie del pool di Soluzione Tasse è molto utilizzata per tutte quelle situazioni in cui l'imprenditore vuole disporre del patrimonio della sua holding per investimenti «non core», cioè non prettamente strumentali in senso imprenditoriale.

Voglio quindi raccontarti il caso di Luisa, un'imprenditrice che un paio d'anni fa ha partecipato a una serata del tour di Soluzione Tasse in cui, insieme a uno dei tax advisor del pool, ho spiegato l'utilizzo delle Ss «sotto» la holding per gli investimenti immobiliari «non core». Luisa ha preso molti appunti quella sera, poi si è recata dal suo consulente per dare seguito a quello che aveva appreso. Durante la serata del tour avevo mostrato uno schema di questo tipo:

